

우 수 업 무 사 례 (5)

관련부서

○○○○팀

관련자

6급 HHH

□ 제 목 : 2017년 재산세 예산절약

1. 개 요

△△가스전 생산시설에 대한 지방세(취득세, 재산세) 면제조항「조세특례제한법 제140조의 조세특례」가 2013년 12월 31일부로 폐지됨에 따라, 2014년부터 재산세 과세기준일 매년 6월1일을 기준으로 보유중인 △△가스전 생산시설은 재산세 과세대상으로 편입됨.

♠♠신항 개발에 따른 해저배관 일부(5,530M)의 이설요청(♠♠지방해양항만청, 2013.4.17.)으로 신규배관(5,955M : 해저 5,634M, 육상 321M, 취득일 : 2016.11.10.)을 신설하고, 이설대상 배관 중 원상회복철거대상인 2,210M (원상회복의무면제 : 3,220M)에 대하여 철거공사를 시행(착공일 : 2017.3.1., 준공일 : 2017.10.26)하였음.

2. 현행 문제점

2017년 재산세 과세기준일(2017.6.1.)을 기준으로 철거공사의 미완료(50.4% 진행)로 기존 해저배관 61,000M에서 이설대상 배관이 제외되지 아니하고 신규배관과 합산하여 재산세 과세대상으로 편입됨에 따라, 이설대상 배관의 재산세 납부문제 발생.

3. 개선 내용

해당 과세관청(☐☐군청 세무과)과의 세무사안(신규 생산시설, 해저배관에 대한 지방세 과세)에 대한 협의과정에서 이설대상 배관의 재산세 이중부과 문제에 대하여 사전협의를 진행하여 과세자료 제출 전 과세대상에서 제외하는 것에 합의하여 과세자료 변동신고 함.

『설득논리』

“과세대상으로 편입되어있는 이설대상 배관은 생산물(천연가스, 컨테이너) 수송기능이 신규배관으로 전환됨에 따라 시설물로서의 고유기능이 상실되었고, 이미 철거공사 중에 있으므로 자산가치가 없는 것으로 판단되어, 단순히 과세자료에 명시되어 있다는 사실만으로 과세한다는 것은 동일 시설물에 대한 이중과세의 문제점 발생을 초래할 여지가 있음”

4. 기대효과

이설대상 배관(5,530M)을 과세대상에서 말소하여 3,053,550원의 비용예산을 절감하였으며, 향후 유사사례 발생 시 과세협상의 논리근거로 활용할 수 있을 것으로 판단됨